

Gestion des risques et gestion d'actifs

Chapitre 10 : La diligence raisonnable sur les gérants et les fonds



Où en sommes-nous ?

Quatre axiomes de prudence

Les quatre volets de la diligence raisonnable

La gestion du risque

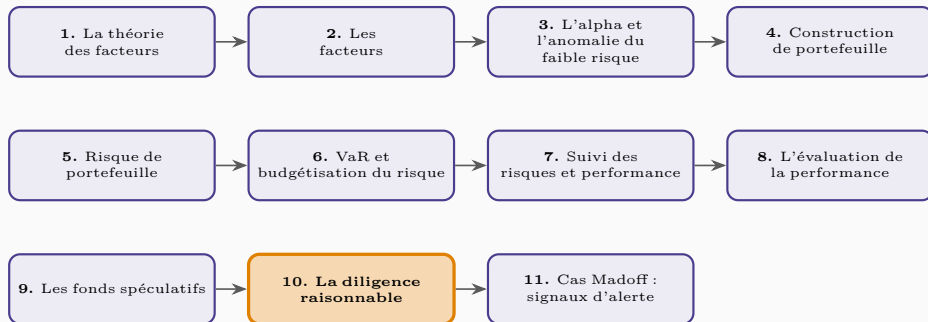
L'environnement opérationnel

Le risque de modèle d'affaires

Le risque de fraude

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Avant de confier des capitaux à un gérant, en particulier un gérant de fonds spéculatif faiblement régulé, l'investisseur doit conduire un examen approfondi et structuré : c'est la diligence raisonnable (due diligence). Ce chapitre organise ce processus en quatre volets — le processus d'investissement, la gestion du risque, l'environnement opérationnel, et le modèle d'affaires — et détaille, pour chacun, les questions concrètes que doit se poser un investisseur avant d'allouer du capital. Il se conclut sur le risque de fraude, rappel que même la diligence la plus rigoureuse ne garantit jamais une protection totale.

Quatre axiomes de prudence

Quatre principes de bon sens

Être préparé : comprendre pourquoi l'on considère un style ou une stratégie donnés, et comment ce style devrait réagir dans différentes conditions de marché, avant même d'évaluer un gérant particulier.

Apprendre du passé, des succès comme des échecs : les fonds échouent pour de multiples raisons — décisions d'investissement défaillantes, fraude comptable ou de valorisation, effet de levier excessif, événements imprévus, retraits massifs de capitaux — et un investisseur doit systématiquement s'interroger sur les précédents échecs connus dans la stratégie envisagée. **Si cela semble trop beau pour être vrai, cela l'est probablement** : faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à la pression d'un comité ou d'une relation hiérarchique établie avec le gérant. **Il s'agit toujours de rendement** : un excès de zèle dans la diligence opérationnelle peut conduire à sélectionner des gérants aux contrôles irréprochables mais qui n'ajoutent guère de valeur — l'équilibre entre l'opportunité d'investissement et le profil de risque du fonds reste l'objectif final.

Les quatre volets de la diligence raisonnable

Investissement, risque, opérations, modèle d'affaires

Le processus de diligence raisonnable se structure en quatre volets : l'évaluation du **processus d'investissement**, la **gestion du risque**, l'**environnement opérationnel**, et l'évaluation du **modèle d'affaires**. Chaque volet combine des critères quantitatifs, ou « à cocher », qui garantissent l'exhaustivité de l'examen, et des critères qualitatifs et subjectifs, obtenus par des questions ouvertes qui permettent de sonder la culture et l'état d'esprit réels du gérant et de l'organisation — bien au-delà de la simple case cochée.

Le processus d'investissement

Comprendre la philosophie et la stratégie du gérant

Un examen approfondi du processus d'investissement porte sur le style déclaré du gérant et sa classification, les thèmes actuels du portefeuille et ses positions les plus concentrées, l'évolution du portefeuille sur plusieurs trimestres, le respect d'objectifs d'exposition brute et nette, la durée de détention typique et les déclencheurs de sortie de position, l'usage des ventes à découvert et des produits dérivés, et l'organisation du desk de trading. Un point d'attention particulier : les entretiens doivent, dans la mesure du possible, se dérouler directement avec les décideurs et non uniquement avec l'équipe de relation investisseurs — si l'accès aux véritables décideurs est refusé en amont, il est peu probable qu'il soit accordé lorsque les choses tournent mal.

La fiabilité du track record

Selon le Greenwich Roundtable, un investisseur doit vérifier que l'historique de performance d'un gérant est comparable à celui de stratégies similaires, a été audité, couvre une période suffisamment longue pour une inférence statistique valable, n'a pas été affecté par la taille des actifs sous gestion, et a été réalisé par une équipe encore en place aujourd'hui. Des vérifications d'antécédents (background checks), disponibles pour quelques centaines de dollars, et des références indépendantes auprès d'anciens collègues, clients ou partenaires permettent de recouper les affirmations du gérant sur son

La gestion du risque

Comment le risque est-il mesuré et géré ?

Une discipline émergente au sein des fonds

De plus en plus de fonds emploient des gestionnaires de risque dédiés, indépendants des gérants de portefeuille et des traders, rattachés directement au directeur des investissements ou au directeur général. Un investisseur doit s'informer sur les hypothèses et intrants des modèles de risque utilisés, sur la fréquence des tests de résistance du portefeuille, et sur la cohérence des systèmes de mesure du risque entre traders, gérants de portefeuille et reporting aux investisseurs — un décalage fréquent entre le système utilisé en interne pour le trading et celui présenté aux investisseurs étant une source récurrente de mauvaises surprises.

Valorisation, effet de levier et liquidité

La politique de valorisation d'un fonds détermine quelle proportion des actifs est valorisée par des prix de marché cotés plutôt que par des prix modèles ou des cotations de courtiers, et qui a l'autorité pour modifier ces prix. L'évaluation de l'effet de levier et de sa source, ainsi que de la liquidité du portefeuille dans le temps, permet d'anticiper comment le fonds pourrait se comporter dans des conditions de marché dégradées — un fonds indexé sur un indice convertible peut afficher des résultats très différents de la moyenne de l'indice selon son propre profil de levier et de liquidité.

Le risque de queue et la statistique de durée de liquidité

Un investisseur doit examiner l'asymétrie (skewness) et l'aplatissement (kurtosis) de la distribution des rendements du fonds pour évaluer son exposition au risque de queue, et demander explicitement si et comment ce risque est couvert. Pour les actifs illiquides en particulier, l'exposition à un risque de rachat (redemption risk) mérite une attention spécifique, car certaines situations illiquides peuvent coïncider précisément avec des vagues de rachats imprévues.

L'environnement opérationnel

L'objectif du contrôle opérationnel

La diligence opérationnelle vise à s'assurer qu'aucun risque de perte supplémentaire n'est créé par des défaillances dans le règlement des titres, le traitement des opérations sur titres, un détournement par des employés ou des agents, ou toute autre rupture dans les processus de confirmation, de vérification, de valorisation et de rapprochement du gérant. Elle porte sur les qualifications du personnel, la qualité des procédures écrites, et la capacité effective de l'équipe à les exécuter chaque jour.

Le risque de contrepartie et les leçons de Lehman, MF Global et Refco

Les faillites de Lehman Brothers, MF Global et Refco ont fait perdre à des fonds spéculatifs de l'argent qui leur appartenait, déposé auprès de courtiers devenus insolvables — parfois récupéré seulement à hauteur de 30 à 40 % après une longue bataille judiciaire. Les fonds doivent diversifier ce risque entre plusieurs contreparties, surveiller quotidiennement leur solidité, et être prêts à transférer rapidement les liquidités excédentaires en cas de doute — un point à vérifier explicitement lors de la diligence.

Lire attentivement les documents du fonds

Les documents constitutifs du fonds (mémoire d'offre, contrat de souscription, accord de partenariat limité, formulaire ADV) doivent tous dire la même chose au même moment — or ils divergent souvent après le lancement du fonds, sans que les termes du mémoire d'offre, qui gouverne juridiquement les droits de l'investisseur, soient systématiquement mis à jour en conséquence. Les états financiers audités, en particulier les notes de bas de page qui précisent l'usage des dérivés ou d'éventuels litiges, méritent un examen approfondi, tout comme la cohérence entre le profil de levier déclaré et les charges d'intérêt effectivement enregistrées dans les comptes.

Le risque de modèle d'affaires

Gérer de l'argent n'est pas la même chose que diriger une entreprise

Trois zones de viabilité économique

Une étude de Merlin Securities (2011) distingue trois profils économiques de fonds spéculatifs : une **zone rouge**, où le fonds dépend d'une performance exceptionnelle pour couvrir ses charges fixes; une **zone jaune**, qui ne requiert qu'une performance minimale; et une **zone verte**, où le fonds peut s'autofinancer même avec une performance nulle, voire négative, grâce à des commissions de gestion suffisantes pour couvrir les charges d'exploitation. Les fonds structurellement positionnés en zone verte affichent des taux de survie nettement supérieurs sur le long terme.

Des questions concrètes sur la viabilité de l'entreprise

Parmi les questions recommandées : quelle est la vision stratégique de la société de gestion, existe-t-il un budget pluriannuel, combien de mois de trésorerie l'entreprise détient-elle en réserve, quel est le seuil de rentabilité de la société en actifs sous gestion, et le fonds dispose-t-il d'une assurance « homme-clé » sur son fondateur? La plupart des sociétés de gestion, notamment les plus jeunes, n'ont tout simplement pas de budget pluriannuel formalisé — un signal d'alerte en soi.

Le risque de fraude

Une vigilance qui ne se relâche jamais

Les indicateurs de fraude selon le FBI

Le FBI classe la fraude des fonds spéculatifs parmi les crimes financiers à surveiller, et identifie plusieurs indicateurs potentiels : l'absence d'indépendance dans l'exécution des transactions lorsqu'un fonds passe systématiquement par un courtier affilié, des plaintes d'investisseurs sur le manque de liquidité, des litiges civils pour fraude, des performances anormalement élevées et régulières, une forte proportion d'investissements illiquides valorisés par le gérant lui-même, ou l'implication de parties liées dans le processus de valorisation.

Le questionnaire de diligence raisonnable

Un questionnaire type couvre, entre autres, l'enregistrement réglementaire, la structure de propriété, l'organisation et les références du gérant, l'historique de performance, la capacité et les mécanismes de blocage (gates et lock-ups), les niveaux de retracement historiques, les modalités de compte géré, les politiques de gestion du risque (concentration, liquidité, effet de levier, sensibilité aux facteurs de marché), les états financiers et enfin les modalités relatives aux commercialisateurs tiers. Ce questionnaire structure et documente l'exhaustivité du processus, sans jamais s'y substituer.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La diligence raisonnable sur un gérant ou un fonds combine quatre volets — processus d'investissement, gestion du risque, environnement opérationnel et modèle d'affaires — évalués à la fois par des critères quantitatifs systématiques et par un questionnement qualitatif ouvert qui seul permet de sonder véritablement la culture d'une organisation. Aucun de ces volets ne doit dominer les autres : un excès de rigueur opérationnelle au détriment de l'analyse du rendement, ou l'inverse, conduit à des choix d'allocation déséquilibrés. Le risque de fraude, enfin, rappelle qu'aucune diligence, même exhaustive, ne garantit une protection absolue — d'où l'importance de rester attentif aux signaux d'alerte tout au long de la relation d'investissement, thème qui clôt ce cours au chapitre suivant, consacré au cas Madoff.